

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

5904/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שיעור קצבת שירותים מיוחדים וגמלת ילד נכה למעסיקים שני מטפלים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 206 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 206, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) על אף האמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף זה, מי שזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 235% מקצבת יחיד מלאה, לא יופחת שיעור הגמלה שהוא זכאי לה כאמור רק בשל כך שהוא מעסיק שני מטפלים ומתקיימים לגביו יתר התנאים הקבועים בהוראות האמורות לעניין תוספת לקצבה מיוחדת ; ואולם, על אף האמור באותן הוראות, הוא יהיה זכאי לתוספת לקצבה מיוחדת בשיעור של 235% מקצבת יחיד מלאה."

2. תיקון סעיף 222 בחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) על אף האמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף זה, מי שזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 235% מקצבת יחיד מלאה בעד ילד נכה, לא יופחת שיעור הגמלה שהוא זכאי לה כאמור רק בשל כך שהוא מעסיק שני מטפלים ומתקיימים לגביו יתר התנאים הקבועים בהוראות האמורות לעניין תוספת לגמלה ; ואולם, על אף האמור באותן הוראות, הוא יהיה זכאי לתוספת לגמלה בשיעור של 235% מקצבת יחיד מלאה."

דברי הסבר

לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט–1978, נכה אשר תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום-יום, בכל שעות היממה, או נכה התלוי בעזרה רבה במיוחד מהזולת בביצוע כל פעולות היום-יום, בכל שעות היממה, ונוסף על כך זקוק להשגחה מתמדת, זכאי

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

לקצבה מיוחדת בסכום השווה ל-235% מקצבת יחיד מלאה.

עם זאת, כיום, כאשר נכה כאמור נאלץ להעסיק שני מטפלים בפועל עקב מצבו הרפואי החמור, מפחית המוסד לביטוח לאומי על פי הקבוע בתקנות את שיעור הקצבה מ-235% ל-188% מקצבת יחיד מלאה, ומעניק לו תוספת חלקית בלבד. הסדר דומה קבוע בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010, לגבי גמלת ילד נכה. בפועל, המשמעות היא פגיעה כלכלית של אלפי שקלים בחודש, בעוד שהוצאותיו בפועל גדלות משמעותית בשל הצורך בהעסקת שני מטפלים.

כך, שמצד אחד הביטוח הלאומי מכיר בצורך המוגבר באמצעות מתן אפשרות לקבלת שתי קצבאות, אך מצד שני מפחית את שיעורן הכולל בכך שמוריד את דרגת הקצבה מ-235% ל-188%. מכך עולה כי קיים פער בין ההכרה בצורך הקיים לבין התמיכה בפועל, ונגרמת פגיעה ישירה ביכולתם של מטופלים סיעודיים להעסיק מטפלים ולקבל את הטיפול הדרוש להם. לפי דוח מבקר המדינה (יולי 2024), העלות הממוצעת למדינה של אדם במסגרת דיור חוץ-ביתית גבוהה פי כמה מזו של אדם המתגורר בקהילה. לכן, תיקון מוצע זה אינו רק תיקון חברתי, מוסרי וערכי – אלא גם תיקון כלכלי נכון לטובת הציבור והמדינה. הצעת חוק זו נועדה לתקן עיוות זה ולקבוע כי שיעור הגמלה שאדם נכה זכאי לה לא תופחת רק בשל כך שהוא מעסיק שני מטפלים. בכך, התיקון המוצע יעניק למטופל הסיעודי, אשר תלוי לחלוטין בזולת ונדרש להעסיק שני מטפלים, מענה כלכלי סביר והוגן אשר יאפשר לו להמשיך ולהתגורר בביתו בכבוד, בקהילה, תוך מיצוי זכויותיו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)